

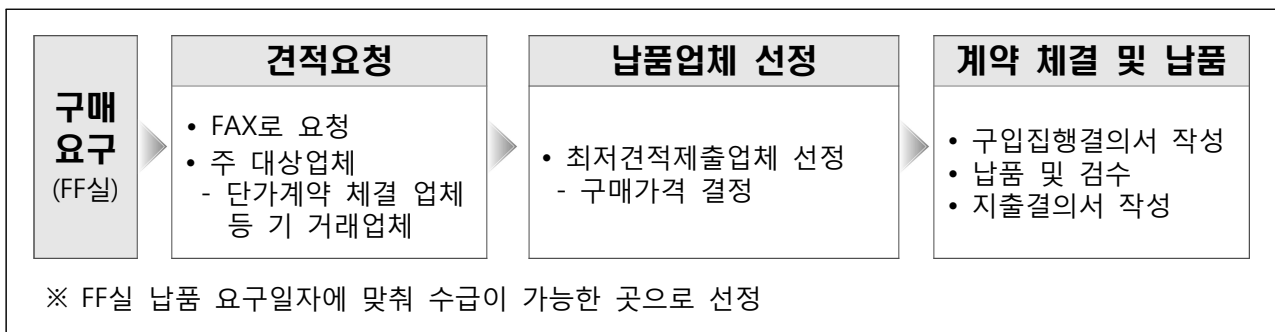
경 고 사 항

1. 제 목 : 의약품 수의계약 체결 부적정

2. 관계기관 : ○○병원

3. 내 용 : ○○병원에서는 응급환자에 대해 긴급히 사용하여야 하는 의약품이나 중앙구매 의약품의 미납품·계약해지 등으로 인해 긴급히 구매하여야 하는 의약품에 대해 건별 수의계약을 통해 구매하고 있으며, 수의계약 절차는 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 수의계약 체결 절차



우리공단 「계약사무규정」 제5조(계약의 방법) 제1항에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 계약을 체결하고자 하는 경우에는 일반경쟁에 부쳐야하나, 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정될 때에는 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약에 의할 수 있다고 되어 있고, 같은 규정 제46조(견적서의 제출)에 따르면, 수의계약에 의하고자 할 때에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야하며, 계약금액이 3백만원 이하이거나, 최근 6개월 이내에 동일 품목을 동일가격 이하로 구입하는 경우 등에 한해 단일 견적에 의할 수 있다고 규정되어 있습니다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제10조(경쟁입찰에서의 낙찰자 결정) 제2항 제1호에 따르면, 국고의 부담이 되는 경쟁입찰에서는 충분한 계약이행능력이 인정되는 자로써 최저가격으로 입찰한 자, 같은 항 제2호에 따르면 입찰공고나 입찰설명서에 명기된 평가기준에 따라 국가에 가장 유리하게 입찰한 자를 낙찰자로 한다고 규정되어 있습니다.

따라서, 긴급한 사유 등으로 인해 불가피하게 수의계약 방식으로 계약을 체결한다고 하더라도, 관련 법률 및 계약사무규정에 따라 경쟁입찰에 준하여 계약상대자를 결정하여야 하고, 계약 체결 시 관련 절차를 준수하여야 합니다.

또한, 의약품의 경우 중앙구매를 통해 계약을 체결하는 품목은 경쟁입찰을 통해 다수의 업체가 참가하도록 하여 구매가격을 낮추고 있는데 비해(2015년 보험상한가 대비 평균 낙찰률 40.51%), ○○병원에서 수의계약으로 구매한 의약품의 경우 소수 업체 간의 견적 비교를 통해 보험상한가의 평균 90% 이상 가격으로 구매하고 있으므로, 수의계약을 통한 특정업체 특혜 제공 등의 불필요한 오해 소지가 없도록 견적 조사 및 비교 등 시장조사를 철저히 하고, 계약상대자 선정 시 신중을 기하여야 할 것입니다.

그런데, ○○병원의 2015년 의약품 수의계약 체결 내역을 확인한 결과, 약제실의 납품요구일자에 맞추어 기한 내 수급이 가능한 업체와 주로 계약을 체결한다고는 하나, [표 2]와 같이 일부 의약품 도매업체와의 계약금액이 수의계약금액의 대부분을 차지하고 있습니다.

[표 2] 2015년 업체별 의약품 수의계약 체결 현황

(단위 : 원)

계약업체명	계약품목 수	계약금액	비율
(주)ㄱㄱㄱ	183	372,153,016	41.93%
주식회사 ㄴㄴㄴ	133	313,131,686	35.28%
ㄷㄷㄷ약품	4	83,004,300	9.35%
(주)ㄹㄹㄹ	10	22,366,124	2.52%
(주)ㅇㅇㅇ	6	21,754,040	2.45%
㉠㉠㉠(주) 서울지점	4	19,107,000	2.15%
주식회사 ∞∞∞∞	5	17,214,550	1.94%
(주)ㅍㅍㅍ	3	15,070,000	1.70%
ㄱㄱㄱ주식회사	1	10,288,000	1.16%
한국㉡㉡㉡	10	6,335,376	0.71%
(주)ㅅㅅㅅ	12	4,185,332	0.47%
☆☆약품(주)	3	2,251,900	0.25%
***	2	341,340	0.04%
—양행	1	231,000	0.03%
(주)ㅇㅇㅇㅇ	4	158,000	0.02%
합 계	381	887,591,664	100.00%

※ 중복품목 포함

2015년 계약금액이 가장 큰 (주)□□□의 2015년~2016년 2월까지의 계약 체결현황을 확인한 결과, [표 3]과 같이 기간 중 총 183품목(중복 포함, 구입집행 결의서 작성 기준 총 148건), 월 평균 12건 가량의 수의계약을 체결하였는데, 매 회 구입하는 의약품이 다름에도 불구하고, 기거래가 적용 품목을 제외할 경우 [표 4]와 같이 특정 시기별로 거의 동일한 경쟁업체가 견적을 제출한 사실이 있습니다.

[표 3] □□□ 월별 계약 체결 현황

(단위 : 원)

구매 월	구입품목 수	구입 건수	구입금액
2015년 1월	SSS연질캡슐 등 6품목	4	20,497,470
2015년 2월	SSS연질캡슐 등 10품목	7	28,099,839
2015년 3월	SSS연질캡슐 등 12품목	9	38,050,019
2015년 4월	SSS연질캡슐 등 18품목	15	49,887,106
2015년 5월	SSS연질캡슐 등 22품목	21	62,384,489
2015년 6월	SSS연질캡슐 등 14품목	10	26,367,116
2015년 7월	SSS연질캡슐 등 23품목	10	35,827,169
2015년 8월	WWW산 등 7품목	5	2,909,700
2015년 9월	DDD주 등 7품목	7	7,364,938
2015년 10월	DDD주 등 7품목	7	31,916,690
2015년 11월	DDD주 등 8품목	8	16,832,910
2015년 12월	DDD주 등 16품목	15	52,015,570
2016년 1월	DDD주 등 13품목	12	52,032,308
2016년 2월	DDD주 등 20품목	18	54,817,892
계	183품목	148	479,003,216

※ 구입품목 수는 중복품목 포함, 구매 월은 계약일자(구입집행 결의일자) 기준, 반품 제외

[표 4] 시기별 경쟁업체 견적 제출 현황

(단위 : 원)

구매 시기	구입품목	구입금액	견적 제출	
			계약업체	주 경쟁업체
2015년 1월	SSS 연질캡슐 등	20,497,470	□□□	▶▶▶▶
2015년 2월~4월 중순	SSS 연질캡슐 등	70,843,988	□□□	①①①약품
2015년 4월 초순, 5월 초순	아리미텍스정 등	29,038,338	□□□	㉠㉠약품
2015년 4월~8월	SSS 연질캡슐 등	140,733,412	□□□	▶▶▶▶
2015년 9월~11월 초	리오마이신주 등	42,326,328	□□□	☆☆☆
2015년 11월 초~2016년 2월	레나메진 캡슐 등	175,563,680	□□□	㉠㉠㉠
계		479,003,216		

또한, 수의계약 체결 시 여러 업체에 견적을 요청하고 이를 비교하는 등 시장 조사를 하였다고 하나, 구입집행결의서에 첨부된 견적서는 일부품목을 제외하고 계약 업체와 경쟁업체 등 2개 업체에 불과하며, [표 5]와 같이 △△△액 등 4품목의 경우 □□□을 포함한 2개 업체에서 견적가를 동일하게 제출하였는데도 이에 대한 확인 없이 □□□에 구매한 경우도 있습니다.

[표 5] 동일견적 제출 품목 현황

(단위 : 원)

구매일자	구입품목	구입금액	견적가	동일견적 제출업체
2015. 2. 3.	HHHH액	62,150	₩,WWW	□□□,%%약품
2015. 3. 30.	UUUU지	9,287,200	₩,WWW	□□□,%%약품
2016. 1. 5.	AAAA주1g	1,555,160	₩,WWW	□□□,▣▣▣
2016. 2. 17.	QQQQ정40mg	1,339,800	₩,WWW	□□□,▣▣▣

특히, 보험상한가로 구입하였음에도 불구하고, HHHH액(MEXTRA1B)의 경우에는 2015. 2. 3. 시장조사 후, 2015. 7. 29. 구매 시까지 13회에 걸쳐, UUUU지(MBICA7)의 경우에는 2015. 3. 30. 시장조사 후 2015. 7. 8. 구매 시까지 4회에 걸쳐 기거래가를 적용하고 시장조사를 다시 실시하지 않았습니다.

또한, 의약품의 경우 다른 품목에 비해 구입시기에 따른 가격의 차이가 크지 않은 품목임에도 불구하고, [표 6]과 같이 연속적으로 구입한 일부품목의 경우 경쟁업체가 제출한 견적가에 변동이 있었는데, 동일한 품목이며 구매결정 일자가 하루 차이임에도 불구하고 견적가가 하락하거나, 일주일 만에 상승하는 등, 견적가에 신빙성이 떨어지는 사실이 있습니다.

[표 6] 경쟁업체 견적 제출 현황

(단위 : 원)

구매일자	구입품목	견적가		비고
		계약업체	경쟁업체	
2015. 2. 3.	SSS연질캡슐 (DXTAN)	28,565	28,700	
2015. 2. 5.		28,565	28,700	
2015. 2. 24.		28,565	28,800	100원 상승
2015. 2. 25.		28,565	28,700	100원 하락
2015. 3. 6.		28,565	28,800	100원 상승
2015. 3. 11.		28,565	28,800	
2015. 3. 18.		28,565	28,855	55원 상승
2015. 4. 7.		28,565	28,800	55원 하락
2015. 12. 21.	RRRR주5mg (MERBITUX)	247,250	248,000	
2015. 12. 22.		247,250	248,000	
2015. 12. 29.		247,250	248,000	
2016. 1. 13.		247,250	247,500	500원 하락
2016. 1. 20.		247,250	248,000	500원 상승
2016. 1. 27.		247,250	248,000	

4. 조치할 사항

○ ○○병원장은

- 의약품 수의계약 체결 시 철저한 시장조사를 통해 계약상대자를 선정하고 적정한 가격에 계약을 체결하여 불필요한 오해 소지가 없도록 관리하고(통보)

○ ▼▼이사(○○병원장)는

- 수의계약 체결 시 시장조사 및 확인 등을 소홀히 한 관련자에게 「경고」 조치 하시기 바랍니다.